

코넥스시장 업무규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- 「상법」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 개정으로 자기주식 매매와 관련하여 「코넥스시장 업무규정」이 개정됨에 따라, 관련 사항을 정비하고자 함

2. 주요내용

- 주권상장법인의 자기주식 직접 매도 관련 사항 정비(안 제19조)
 - 「상법」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 개정에 따라 정규장을 통한 자기주식 처분이 불가하여, 자기주식 매매 방법 관련 조항 정비
- 주권상장법인의 자기주식신탁을 통한 간접 매도 관련 사항 정비(안 제8조, 제21조)
 - 「상법」 개정에 따라 상장회사의 자기주식을 보유하는 신탁업자는 신탁계약 기간 동안 해당 주식 처분이 불가하여, 자기주식 신탁매매 방법 관련 조항 정비
- 기타 조문 정비(안 제34조의2)

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사 완료(심사연번호 : 00-00)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

규정 제 호

코넥스시장 업무규정 시행세칙 일부개정세칙안

코넥스시장 업무규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제1항제2호 전단 중 “취득 또는 처분”을 “취득”으로 한다.

제19조제1항제2호 가목 중 “취득(또는 처분)”을 각각 “취득”으로 하고,
같은 조 제5항 중 ““예상최우선매수호가”로, “최우선매도호가”를 “예상
최우선매도호가””를 ““예상최우선매수호가””로 한다.

제21조 전단 중 “자기주식신탁매매거래”를 “자기주식신탁매수”로 한
다.

제34조의2제1항 후단 중 “매수 또는 매도”를 “매수”로 한다.

부 칙

이 세칙은 2026년 7월 2일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제8조(다수계좌와 관련된 주문내용의 일괄호가) ① 규정 제10조 제1항 단서에서 "세칙에서 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.	제8조(다수계좌와 관련된 주문내용의 일괄호가) ① ----- ----- ----- ----- -.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 신탁업을 영위하는 회원이 법시행령 제109조제1항제5호에 따라 개별 신탁재산(자기주식 <u>취득 또는 처분</u> 을 위한 신탁재산은 제외한다)을 효율적으로 운용하기 위하여 자기명의의 계좌로 주문내용을 호가하는 경우. 이 경우 신탁업무를 담당하는 자를 구분할 수 있어야 한다.	2. ----- ----- ----- ---- <u>취득</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---
3.·4. (생략)	3.·4. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
제19조(주권상장법인의 자기주식 매매방법) ① 규정 제14조에 따른 호가는 다음 각 호의 방법으로 한다.	제19조(주권상장법인의 자기주식 매매방법) ① ----- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)

2. 규정 제14조제1항에 따라 호가하는 경우 호가수량은 다음 각 목의 수량(매매수량단위 미만의 수량은 매매수량단위로 절사한다. 이하 이 호에서 같다) 중 많은 수량 이내. 다만, 그 수량이 발행주식총수의 100분의 1에 해당하는 수량을 초과하는 경우에는 발행주식총수의 100분의 1에 해당하는 수량 이내로 한다.

가. 주권상장법인이 자기주식 취득(또는 처분)을 위하여 금융위원회에 신고한 취득(또는 처분)예정 주식수의 100분의 10에 해당하는 수량

나. (생략)

② ~ ④ (생략)

⑤ 규정 제14조제1항제2호를 적용함에 있어 정규시장에서 매매거래가 성립하지 아니한 종목의 경우에는 "직전의 체결가격"을 각각 "기준가격"으로 하고, 해당 호가를 제29조제2항제3호 또

2. -----

-----.

가. -----
취득-----
----- 취득-----

나. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----

는 제36조의2제2항제2호의 호가
접수시간에 제출하는 경우에는
"최우선매수호가"를 "예상최우
선매수호가"로, "최우선매도호
가"를 "예상최우선매도호가"로
한다.

⑥ (생략)

제21조(주권상장법인의 자기주식
신탁 매매방법) 제19조 및 제20
조는 회원이 규정 제16조에 따
른 방법으로 자기주식신탁매매
거래를 위한 호가를 제출하는
경우에 준용한다. 이 경우 제19
조제1항제2호의 호가수량은 발
행주식총수의 100분의 1에 해당
하는 수량 이내의 수량으로 하
고, 제20조제1항제2호의 호가수
량은 신탁재산총액 범위내에서
취득가능한 최대수량 이내의 수
량으로 한다.

제34조의2(시간외대량매매) ① 규
정 제26조의2제1항에 따른 시간
외대량매매는 시간외시장의 호
가접수시간동안 매도 및 매수
쌍방당사자간의 협의에 의하여
결정된 종목, 수량 및 가격 등

-----"예상최우
선매수호가"-----.

⑥ (현행과 같음)

제21조(주권상장법인의 자기주식
신탁 매매방법) -----

----- 자기주식신탁매수

-----.

제34조의2(시간외대량매매) ① -

의 협상내용을 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 따라 입력하는 방법으로 신청하여야 한다. 이 경우 규정 제14조제4항제2호에 따라 금융위원회의 승인을 받아 시간외대량매매의 방법으로 자기주식을 <u>매수 또는 매도</u>하고자 하는 주권상장법인으로부터 매매거래를 위탁받은 경우에 회원은 호가를 하기 전에 해당 사실을 증빙할 수 있는 자료를 제출하여야 한다. ② (생략)	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>매수</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----. ② (현행과 같음)
--	---